

ПРЕТЕНЗИЯ

«Генеральному директору СПАО «РЕСО-Гарантия», ИНН 7710045520,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1»

«От: Иванов Иван Иванович»

«100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1»

«тел. +7 (999) 999-99-99»

«ivanov@example.ru»

14.03.2026 произошло столкновение на перекрёстке при управлении автомобилем Toyota Camry 2022 года выпуска, государственный регистрационный знак А 000 ОО 177. Виновником дорожно-транспортного происшествия признан второй участник аварии, оформление произведено по европротоколу.

Полис страхования №SYS-0000001 имеет тип КАСКО.

Страховщиком произведена выплата страхового возмещения в размере 109 000 рублей, однако согласно независимой экспертизе фактический ущерб составил 187 400 рублей. Таким образом, недоплата страховой компании составляет 78 400 рублей.

Кроме того, нарушен срок осуществления страховой выплаты, предусмотренный законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 21 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002, страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения в течение 20 календарных дней со дня получения всех необходимых документов. На момент подачи претензии прошло 32 дня с момента предоставления полного пакета документов, следовательно, имеется просрочка исполнения обязательства.

На основании вышеизложенного, прошу Вас незамедлительно доплатить разницу между фактически причиненным ущербом и выплаченной суммой страхового возмещения в размере 78 400 рублей, а также выплатить неустойку за нарушение срока осуществления страховой выплаты в соответствии со статьей 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Требую удовлетворить указанные требования в десятидневный срок с момента получения настоящей претензии.

В случае отказа в удовлетворении моих требований обязуюсь обратиться с жалобой в Центральный банк России и Российский союз автостраховщиков, а также подать исковое заявление в суд для защиты своих законных интересов. При этом буду требовать взыскания штрафа в размере пятидесяти процентов от присужденной судом суммы,

компенсации морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru